**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X**

in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 34680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 24 novembre 2022, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente

TRA

*Parte_1* (P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Grassano giusta procura in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

**OPPONENTE**

E

*Controparte_1* **, (** p iva *P.IVA_2* ) in persona del rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Mancini ano giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta

**OPPOSTA**

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di noleggio

Conclusioni

per l'opponente : *"– nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque annullato e revocato il decreto in giuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente* Parte_1 *alla società* Controparte_1 [...] *per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;*

*– nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento di* Controparte_1 *per le causali di cui in narrativa e dichiarare risolto il contratto di noleggio autoveicoli a lungo termine sottoscritto tra le parti;*

*– nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la società opposta a pagare la somma pari ad euro 3.000,00 + iva, per le causali indicate in premessa ovvero la maggior o minor somma accerta in corso di causa ovvero liquidata in via equitativa dal Tribunale*

*– nel merito, autorizzata la chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c.,* Controparte_2 [...] *a tenere indenne e manlevata l'odierna opponente con riferimento a qualsiasi importo che la stessa opponente fosse condannata a corrispondere a titolo di multa e a titolo di riparazione di qualsiasi mezzo oggetto del contratto di noleggio a lungo termine sottoscritto con* Controparte_1

*– nel merito, per le causali indicati in premessa, emettere ordinanza di condanna ex art. 186-ter c.p.c. nei confronti di* Controparte_2 *per l'importo di euro 3.000,00 + iva o, in subordine, condannare in ogni caso* Controparte_2 Controparte_2 *a pagare la somma di euro 3.000,00 + iva, ovvero in entrambi i casi nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa.*

*2) IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.*

*Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge."*

per l'opposta: *"Nel merito, per i motivi esposti in narrativa, respingere l'avversaria opposizione per radicale inammissibilità ovvero infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande, eccezioni e deduzioni tutte, con la conferma del decreto opposto - che ha ingiunto all'odierna opponente il*

*pagamento in favore della* Controparte_1 *della somma di Euro 54.426,60 oltre interessi al saggio previsto per i ritardi nel pagamento di transazioni commerciali ex D.lvo 231/2002 e successive modifiche ed ove occorra ex art 1284 co.4 c.c. dalle scadenze, e oltre spese e compensi del procedimento monitorio - ovvero, in subordine, con la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, degli interessi liquidati e di spese e compensi della procedura monitoria come liquidati, ovvero - salvo gravame - di quell'altra somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, oltre spese e compensi della presente procedura di opposizione."*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.Con decreto ingiuntivo n. 5332/2020 , emesso dal Tribunale di Roma in data 19.3.2020 veniva ingiunto alla Parte_1 di pagare in favore della Controparte_1 la somma di € 54.426,60 oltre interessi e spese , derivante dal mancato pagamento di fatture al netto di note di credito del pari emesse dalla soc. CP_1 ( doc. 7 e 8 fasc. monitorio ), in forza di contratto di noleggio autoveicoli a lungo termine del 5.10.18 (all.4 fascicolo monitorio) nella specie avente ad oggetto il noleggio degli autoveicoli descritti nelle schede d'ordine numero 747018, 747013 e 747017 richiamate in contratto (all.6), ovvero un Org_1 Sprinter 314 CDI F43 e due Org_1 Vito 114 CDI extra Long Tourer, per la durata di 36 mesi.

Avverso tale decreto ingiuntivo con atto di citazione in opposizione notificato in data 19.6.2020 l' Parte_1 proponeva tempestiva opposizione , denunciando una condotta gravemente inadempiente della CP_1 ,con riferimento al noleggio del veicolo Org_2 314 CDI F43/35 t.alto p.l. Business 143HP 4 porte" targato FT275GB. Deduceva in proposito la opponete che:

-detto veicolo subiva un grave incidente in quanto *"la conducente del* Org_1 *(signora* [...] Parte_2 *non si è avveduta che il sottopassaggio che stava per imboccare era più basso del tetto del furgone, danneggiando seriamente il veicolo*".;

- a condurre il mezzo era persona incaricata dalla Controparte_2 , società alla quale la stessa opponente aveva a sua volta locato il mezzo;

-che detto mezzo sarebbe stato riparato con grave ritardo dalla carrozzeria indicata dalla CP_1 e con la stessa convenzionata causando quindi un grave danno alla attività imprenditoriale di Parte_1 ;

-che l'importo di cui alla fattura per euro 5846,99 relativa ai danni subiti dal veicolo non competeva ad *Parte_1* ;

-che quindi con e mail del 6.6.2019 *Parte_1* contestava l'inadempimento non risultando ancora riparato il veicolo nonostante la denuncia di sinistro comunicata il 4.2.2019 ed intimava di provvedere alla riparazione entro 15 giorni pena la risoluzione del contratto;

-che in data 21.10.2029 *CP_1* comunicava la risoluzione del contratto per mancato pagamento delle fatture di poi azionate , comunicazione contestata dalla *Parte_1* che faceva valere la già avvenuta risoluzione di diritto;

-che non erano dovuti anche gli importi richiesti per i canoni del noleggio per il *Org_1* incidentato perchè frutto di una doppia fatturazione;

-che parimenti erano non conformi alle previsioni di contratto le somme pretese per il mezzo tg. FT 273GB e per il mezzo tg FT274GB ;

- che l'importo totale non dovuto da *Parte_1* ammontava ad euro 37.765,52 oltre iva .

Sulla base di tali premesse in fatto l'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto , spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della *CP_1* , poiché il mezzo incidentato era stato riparato dopo ben 9 mesi dal sinistro e quindi per tale periodo la *Parte_1* non aveva potuto a sua volta riscuotere i canoni dalla sublocatrice con un danno quantificato in euro 3000,00 oltre iva .

Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa la *Controparte_2* ,che si era assunta contrattualmente la responsabilità per la custodia del mezzo e tenuta, quindi, ad assumersi gli oneri relativi al sinistro occorso al mezzo , per essere da questa manlevata con riferimento alle somme pretese per la riparazione del veicolo .

Radicatosi il contraddittorio , insistendo la opposta per il rigetto della opposizione, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto in relazione all' importo non contestato pari ad euro € 16.661,08 e non autorizzava la chiamata in causa, posto che , tenuto conto dell'oggetto del contendere e delle difese svolte, non appariva necessaria la trattazione congiunta della domanda di manleva.

In difetto di richieste istruttorie delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 24.11.2022 era assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

**2**. L'opposizione è solo in parte fondata.

Con riferimento al veicolo incidentato tg FT 275GB ( contratto/ scheda d'ordine n. 747018) , occorre rilevare che ,come dedotto dalla stessa opponente, le parti hanno previsto in contratto che, in caso di fermo, l'obbligo di corrispondere i canoni di locazione fosse efficace solamente in presenza di un veicolo sostitutivo (art. 19.3 Doc. 1) e nella scheda d'ordine del *Org_1* (Doc. 2) le parti hanno deciso di escludere il veicolo sostitutivo in caso di fermo.

Ancora l'art. 13 punto 5 del contratto di noleggio, *inter partes* stipulato, prevede che "*ad ogni modo, durante il noleggio saranno addebitati per intero al Cliente ex art.1229 c.c. i danni da esso provocati*" nelle ipotesi "*a titolo esemplificativo e non esaustivo*" ivi indicate, tra le quali quelle di *"…colpa grave del Cliente e/o conducente autorizzato*" e di violazione *"del Codice della Strada*".

L'importo di Euro 5.846,99 oltre Iva di cui alla fattura *CP_1* 19/REX/608 del 18.03.2019 - monitoriamente azionata ( che reca chiara causale: *contributo danni sinistro del 28.1.2019*) è sicuramente da addebitare alla *Parte_1* , trattandosi di sinistro che , per come descritto dalla stessa *Parte_1* ( così si esprime la stessa in citazione : *la colpa del conducente -signora* *Controparte_3* *emerge in tutta evidenza dalla semplice visione delle foto del sinistro, dove è facile appurare come l'altezza del trabiccolo fosse chiaramente indicata all'interno del "divieto di transito"* ), è stato determinato per colpa della conducente del mezzo, a nulla rilevando in questa sede i rapporti tra *Controparte_4* , rimasta estranea al giudizio.

Infondata la tesi secondo cui l'onere che graverebbe su *Parte_1* dovrebbe essere limitato ad un "*contributo danni"* pari ad euro 500, in realtà tale clausola attiene ai danni accidentali conseguenza di furto parziale o incendio parziale o similari (cfr. doc. 2 fasc.opponente allegati) , fattispecie diversa da quella riguardante un incidente stradale cagionato da colpa del conducente, come si ricava dalla lettura dell'art.13 del contratto .

Sono invece sicuramente da escludere gli importi relativi al noleggio nel periodo di fermo del veicolo, alla stregua del regolamento contrattuale sopra richiamato , non avendo pacificamente la *Parte_1* beneficiato di auto sostitutiva.

Quanto alla domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e conseguente risarcimento danni la stessa è infondata.

L'unica missiva di sollecito in atti riguardo alla riparazione del veicolo è quella che segue la fattura relativa agli oneri relativi alla riparazione che *Parte_1* si è rifiutata di pagare in violazione delle previsioni di contratto ( vedi doc. 12 e 13 ).

Ora la pattuizione tra le parti era nel senso di una sospensione dei canoni nel periodo di indisponibilità del mezzo , onde deve ritenersi che sia stata una scelta della *Parte_1* quella di non avvalersi del mezzo sostitutivo e non essere dunque tenuta al pagamento dei canoni per noleggio e servizi .

In tale contesto non si apprezza come grave l'inadempimento della *CP_1* ( peraltro l'incidente occorso al veicolo è stato definito dalla stessa opponente come *serio* e si vedano a riscontro le fotografie e la denuncia di sinistro allegate dalla stessa doc. 4, 4bis e 6) avuto riguardo all'interesse della controparte, per come esplicitato dal regolamento contrattuale. Ed infatti anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ. (Cass. n. 21237 del 29/11/2012). Ed è il caso di sottolineare poi come nella specie le contestazioni speciose della *Parte_1* in ordine alla fattura relativa al sinistro ( vedi doc. 12 citato) non ne fanno una parte *adempiente* al momento in cui inoltra la diffida ad adempiere alla *CP_1* ( vedi doc. 13 ) .

Conseguentemente deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno.

La dichiarazione inoltrata dalla *Parte_1* il 6.4.2019 va dunque qualificata quale recesso anticipato dal contratto relativo all'autoveicolo tg FT 275GB ai sensi della previsione dell'art.22.2 punto 4 del contratto con conseguente applicazione della disciplina contrattuale riguardante lo scioglimento anticipato del vincolo , ossia la riquotazione del contratto.

Parte opponente ha, infatti, pure contestato la fattura relativa al ricalcolo, - euro 5.635,37 + iva (Doc. 19), deducendo che l'importo non ha alcun fondamento contrattuale (all'interno dell'accordo, art. 22.8 si fa menzione solo alla riquotazione) e inoltre sarebbe calcolato in maniera del tutto arbitraria, posta l'assenza di criteri per il relativo calcolo.

Anche tale deduzione è infondata .

Per l'ipotesi di risoluzione anticipata di cui all'art. 22.1 del contratto di noleggio, il successivo articolo 22.3 comma 8 del medesimo testo contrattuale - che si riferisce a "*tutti i casi di risoluzione o di recesso disciplinati dai sub.-articoli 22.1 e 22.2"* - prevede che *Controparte_1* *invierà al Cliente un prospetto riepilogativo dell'importo complessivo da saldare per la chiusura anticipata di ciascun veicolo (c.d. "riquotazione"), cui seguirà l'emissione di apposita fattura. Tale importo sarà comprensivo delle seguenti voci: a) il nuovo canone di noleggio (c.d. "canone rivalutato") con decorrenza dal primo giorno del mese in cui il veicolo è stato materialmente riconsegnato. In particolare, la rivalutazione del canone interesserà: - la quota di noleggio propriamente detta,*

*equiparandola a quella che sarebbe stata inizialmente applicata se la durata ed il chilometraggio previsti fossero stati pari a quelli realmente usufruiti; - la quota manutenzione e la quota pneumatici (sia estivi che invernali), a loro volta ricompresi nella quota servizi, equiparandole a quelle che sarebbero state inizialmente applicate se la durata ed il chilometraggio previsti fossero stati pari a quelli realmente usufruiti; b) il conguaglio delle quote sopramenzionate; c) due mensilità del canone rivalutato a titolo di penale. Nel caso in cui la riconsegna del veicolo avvenga prima di 12 (dodici) mesi"* dalla consegna, fattispecie verificatasi nel caso che ci occupa*, "il Cliente dovrà pagare, oltre alle voci suddette, anche la somma dei canoni mensili rivalutati fino al raggiungimento del primo anno di noleggio"*

Ne consegue che l'importo richiesto per il ricalcolo trova la sua giustificazione nella previsione di contratto, che è stata applicata nel caso di specie a far data dalla risoluzione, comunicata dalla opponente e qualificabile senz'altro quale recesso posta la insussistenza dell'inadempimento della controparte.

E' quindi non risulta dovuto il solo importo di euro - euro 6.280,51 comprensivo di IVA inerente il periodo richiesto per il noleggio del mezzo in stato di fermo (vedi importi relativi a fatturazione riguardante il veicolo FT275GB sub Doc. 17).

Le fatture che riguardano le altre due vetture ( FT 273GB e FT 73 GB ) sono contestate in parte dell'opponente . I veicoli presi in consegna il 26.11.18 ed il 29.11.18 (cfr all.E) sono stati restituiti il 30/31 ottobre 2019 dopo che a far data dall'aprile 2019 la *Parte_1* interrompeva la corresponsione dei canoni mensili, onde trova piena giustificazione la risoluzione del relativo contratto ad iniziativa di *CP_1* , che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ( missiva del 21.10.2019 all.H fasc. opposta) . Non può infatti sostenersi che la missiva del 6 giugno 2019 a firma del legale dell'opponente abbia "*risolto integralmente l'accordo intercorrente tra le parti"* con riferimento a "*tutti i veicoli noleggiati a lungo termine*", posto che nella stessa è chiaro il riferimento al solo veicolo incidentato e ad ogni modo si è accertato che non sussistevano le condizioni per la risoluzione. I veicoli sono peraltro rimasti nella disponibilità della *Parte_1* sino alla fine di ottobre 2019 , il che conforta la circostanza che il recesso non possa intendersi esteso anche ad essi.

Per il veicolo con tg FT 273GB l'opponente ritiene non dovute le seguenti somme

- euro 77,61 + iva per l'aumento del canone (Doc. 20)

- euro 1.406,17 + iva per "modifica contratto" (Doc. 21)

- euro 7.123,59 + iva per "ricalcolo" (Doc. 22)

Per il veicolo con tg T274GB:

- euro 77,61 + iva per l'aumento del canone (Doc. 20)

- euro 705,64 + iva per "modifica contratto" (Doc. 23)

- euro 713,47 + iva per mancato emissione di nota di credito (Doc. 23)

- euro 7.122,87 + iva per "ricalcolo" (Doc. 22).

Ad integrazione di quanto già osservato in ordine alla questione del riconteggio, *rectius.* riquotazione , deve precisarsi che l'opponente non ha contestato riguardo ai due veicoli in oggetto che essi siano stati riconsegnati il 30/31.10.2019 all'indomani della intervenuta risoluzione contrattuale di cui alla pec del 21.10. 2019, per mancato pagamento dei canoni e quindi di dovere i canoni non pagati sino alla riconsegna . Quanto agli altri importi essi trovano giustificazione nella operata risoluzione per inadempimento del rapporto , in quanto la morosità riguardo ai canoni dei due veicoli non trovava giustificazione, come visto, nell'inadempimento della controparte .

"La risoluzione contrattuale, con conseguente restituzione in anticipo rispetto ai 36 mesi di noleggio previsti nelle corrispondenti schede d'ordine dell'ottobre 2018 ha infatti comportato, come dedotto e documentato dalla opposta" ( difese che si riportano testualmente e che trovano pieno conforto nel dettato contrattuale ) , " che i tre contratti 747013, 747017 e 747018 fossero oggetto rispettivamente delle riquotazioni nr. 1568259, 1568255 e 1574707; per ciascun contratto infatti e quindi per ciascun veicolo si provveduto come previsto alla "riquotazione", ovvero al calcolo del *nuovo canone di noleggio* (c.d. "canone rivalutato") con "nuovo contratto" (ovviamente figurativo ed ai soli fini del calcolo de quo) decorrente dal primo giorno del mese in cui il veicolo era stato materialmente riconsegnato (ottobre 2019) per i veicoli *Org_3* tg FT273GB e FT274GB e dalla data di comunicata risoluzione per quello *Org_2* tg FT275GB, con rivalutazione del canone riguardante la quota di noleggio propriamente detta, equiparata a quella che sarebbe stata inizialmente applicata se la durata ed il chilometraggio previsti fossero stati pari a quelli realmente usufruiti, nonchè la quota manutenzione e la quota pneumatici (sia estivi che invernali), a loro volta ricomprese nella quota servizi, equiparate a quelle che sarebbero state inizialmente applicate se la durata ed il chilometraggio previsti fossero stati pari a quelli realmente usufruiti.

Ai sensi del contratto stipulato, venivano poi conteggiati il conguaglio delle quote sopramenzionate, le due mensilità del canone rivalutato a titolo di penale e – trattandosi di riconsegna di veicoli prima di 12 (dodici) mesi dalla consegna - anche la somma dei canoni mensili rivalutati fino al raggiungimento del primo anno di noleggio.

In particolare, per la vettura targata FT274GB - passandosi dalla durata prevista di 36 mesi a quella effettiva di 11 mesi intercorsa tra la consegna (risalente al 29.11.18: cfr allegati) e la restituzione, con km percorsi dai 75.000 previsti ai 18.099 percorsi – si passava ad un canone mensile aumentato da euro 713,47 a 1.419,11 e ad un importo per km extra da 0,0605 a 0,0347 e per km non percorsi da 0,0202 a 0,0321.

Per la vettura targata FT273GB - passandosi dalla durata prevista di 36 mesi a quella effettiva di 11 mesi intercorsa tra la consegna (risalente al 26.11.18: cfr allegati) e la restituzione, con km percorsi dai 75.000 previsti ai 19.971,00 percorsi - si passava ad un canone mensile aumentato da euro 707,56 a 1.406,17 e ad un importo per km extra da 0,0604 a 0,0314 e per km non percorsi da 0,0201 a 0,0288.

Per la vettura targata FT275GB - passandosi dalla durata di 36 mesi a quella effettiva di 7 mesi intercorsa tra la consegna (risalente al 28.11.18: cfr allegati) e la cessazione contrattuale, con km percorsi dai 75.000 previsti ai 7.400 effettivi percorsi – si passava ad un canone mensile aumentato da euro 574,87 a 1.503,05 e ad un importo per km extra da 0,0610 a 0,1031 e per km non percorsi da 0,0220 a 0,1006.

In sostanza, l'odierna opponente ha quindi determinato l'anticipazione della cessazione contrattuale di 25 mesi su 36 per due dei suddetti veicoli e di 29 su 36 per il terzo (cfr. verbali restituzione allegati) rispetto alle previsioni contrattuali."

Orbene tali puntuali indicazioni della opposta, suffragate dalla documentazione in atti, non risultano oggetto di specifica contestazione da parte della opponente che si è limitata a contestare la pretesa modifica del contratto e la mancanza ( smentita da quanto sopra ) dei criteri di ricalcolo .

Ciò posto l'ammontare complessivo del credito della *CP_1* è pari ad euro 48.146,09 ( euro 54.426,60 importo azionato - 6.280,51 canoni non dovuti per il veicolo FT275GB), oltre interessi come già indicati in decreto .

Le spese del presente giudizio e di quello monitorio seguono la soccombenza assolutamente prevalente dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in ragione del *decisum* ( compensi della fase istruttoria al minimo in ragione della natura documentale della controversia ).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) Accoglie in parte l'opposizione , revoca il decreto ingiuntivo n. 5332/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 19.3.2020 e condanna *Parte_1* al pagamento di euro

48.146,09 in favore di *Controparte_1* oltre interessi come già indicato in detto decreto;

2) Rigetta la domanda riconvenzionale della opponente;
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle spese processuali per il giudizio di opposizione liquidate in € 6.713 ,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% e di quelle del giudizio monitorio liquidate in euro 1.370,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre iva cpa e spese generali .

Roma, 15.3.2023

Il Giudice Unico

firmato digitalmente

dott.ssa Raffaella Tronci